

1527656-52.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323531/2020 - 13º D.P. CASA

VERDE, 15428666 - 13º D.P. CASA VERDE, 5971/20/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2323531 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527656-52.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527656-52.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323531/2020 - 13º D.P. CASA

VERDE, 15428666 - 13º D.P. CASA VERDE, 5971/20/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2323531 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAUL CARLOS SOUSA BATISTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

ANDRESSA BACELAR LEITE e RAUL CARLOS SOUSA BATISTA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 porque, previamente associados entre si para a prática do tráfico de drogas, no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 03 horas, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, altura do nº 4.353, Santana, neste município de São Paulo, agindo em concurso e com identidade de propósitos, tinham consigo, para o

consumo de terceiros e sem autorização legal, 18 porções de maconha, 48 porções de cocaína e 61 porções de crack, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 218/221.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, os réus foram interrogados e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pesem as alegações expendidas pelo ilustre representante do Ministério Público, a presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou devidamente demonstrado que os réus tenham praticado os delitos que lhes foram atribuídos na denúncia.

Nesse sentido, os dois acusados, ao serem interrogados em juízo, ofertaram idêntica versão exculpatória, mostrando-se, ainda, firmes e coerentes em seus relatos.

De outro lado, houve divergências significativas entre relatos dados pelos policiais militares em juízo e na delegacia de polícia, especialmente no que tange ao veículo apreendido, dentro do qual, segundo narraram esses policiais à autoridade policial, foram encontradas mais porções de entorpecentes, além daquelas que o réu Raul teria escondido no para-choque de outro carro. Também na delegacia, esses policiais afirmaram que, ao ser encontrada a chave de um veículo com Andressa, já no distrito policial, eles teriam retornado ao local dos fatos, identificado tal veículo e, então, nele encontrado mais entorpecentes. Ocorre que, ao serem ouvidos em juízo, nenhum desses policiais relatou haver encontrado drogas no interior do veículo apreendido, tendo um deles, inclusive, declarado expressamente que, depois de haver se dirigido à delegacia de polícia, para a apresentação da ocorrência, não retornou ao local dos fatos.

Essas divergências, bastante relevantes, já que envolvem parte da droga que teria sido encontrada na ocasião dos fatos, fazem surgir dúvida acerca do que realmente ocorreu na data descrita na denúncia, de maneira que os depoimentos dados pelos referidos policiais em juízo não se mostram, nesse contexto, bastantes e suficientes à condenação dos réus.

Ocorre que nenhuma outra prova foi produzida em juízo, a aclarar a situação envolvendo a prisão em flagrante dos réus, que restou, portanto, dúbia, confusa e nebulosa.

Em consequência, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição dos réus, por não emergir dos fatos, com a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório, que eles tenham mesmo praticado os crimes que lhes foram imputados na denúncia.

Outrossim, ressalte-se que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER os réus ANDRESSA BACELAR LEITE e RAUL CARLOS SOUSA BATISTA, qualificados nos autos, das acusações que contra eles foram

formuladas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos e determino a restituição ao réu do veículo apreendido.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA